
Правки в сомаси и вопросы адвокату

8 вопросов · позиция · 11 правок · рассылка · рус. + инд.

ДОВЕРИТЕЛЬ · KLIEN

Михаил Завьялов · MIKHAIL ZAVIALOV

гражданин РФ · Warga Negara Rusia

ДЕЛО · PERKARA

Satreskrim Polres Gianyar, Polda Bali

№ B/1647/IX/RES.1.11./2026/Satreskrim

Pengaduan № 234/IX/2026 — Pasal 492 / 486 / 488 UU 1/2023

ЯВКА · UNDANGAN KLARIFIKASI

25.09.2026, 09:00 — в качестве свидетеля · sebagai saksi

СОСТАВЛЕНО · DISUSUN

15 сентября 2026, Бали · 15 September 2026, Bali

Конфиденциально · Rahasia. Документ подготовлен для передачи адвокату; изложенные обстоятельства подлежат подтверждению приложенными документами. Dokumen ini disusun untuk diserahkan kepada penasihat hukum; keadaan yang diuraikan wajib dibuktikan dengan dokumen terlampir.

Составлено 29.09.2026. Рабочий документ: **вопросы, которые надо задать, и правки, которые надо внести**, прежде чем письмо уйдёт. Разборы — в файлах 52 и 53, здесь только то, что передаётся адвокату.

ЧАСТЬ 0. ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ПРАВИТЬ — В ОДНОМ АБЗАЦЕ

Михаил говорит: платежей около **800**, часть документов утеряна, таблица четыре месяца была вне его доступа, и восстановить назначение каждого платежа невозможно.

● А пункт 6 письма прямо приглашает это проверить. Он утверждает, что расходование средств «**прослеживается по транзакциям, отчётности, счетам и финансовым документам PT IMPRESS YOURSELF CORP**».

Это письменное приглашение к финансовой экспертизе компании — по восьмистам платежам, по таблице, которую он сам подтвердить не может, и по документам, часть которых утеряна. Мы сами предлагаем проверить то, что проверить нечем.

Из этого следует всё остальное в этом документе: письмо должно **опираться на договор**, а не на бухгалтерию. Договор у нас есть целиком. Бухгалтерии у нас нет.

ЧАСТЬ 1. ВОСЕМЬ ВОПРОСОВ АДВОКАТУ

Задать до отправки. Ответы получить письменно.

1. Зачем это письмо? Сомаси перед уголовным заявлением **не обязательна**: подача сообщения о преступлении по **Pasal 23 UU 20/2025** ничем не обусловлена. Какую задачу решает письмо, и что мы теряем за семь дней, пока идёт **penyelidikan** ?

2. Является ли примирение целью вашего плана? В схеме из четырёх этапов (**Penyelidikan → Gelar Perkara → Penyidikan → Restorative Justice**) четвёртый этап — **keadilan restoratif**. Я на примирение не иду: моя задача — не деньги. Подтвердите, что план не ведёт к RJ.

3. Почему в письме мы предлагаем «искать совместное решение по вопросу возврата средств» (п. 25)? Кто это предложил и какую задачу это решает? Предложения RJ от следствия не поступало — значит этим пунктом **я стану первым, кто просит о примирении**.

4. Не приглашаем ли мы финансовую экспертизу? П. 6 утверждает, что расходование прослеживается по книгам PT IMPRESS. Платежей около 800, часть

документов утеряна, таблица четыре месяца была вне моего доступа. Зачем мы это пишем?

5. Не создаёт ли п. 25 в связке с пп. а–с риска встречной квалификации?

Письмо требует отозвать заявление и решить вопрос денег, а при отказе обещает уголовные заявления. Пп. 10 и 11 того же письма называют такую конструкцию недопустимой, когда так поступают они. Оценка по **ст. 482/483 UU 1/2023** — письменно.

6. В какую вышестоящую инстанцию вы планируете подавать и с каким требованием? Вы говорили об этом отдельно от сомаси. Нужен конкретный орган, предмет обращения и срок.

7. Когда и чем подаём встречное заявление? Точные статьи, фигуранты, порядок. Заявление — цель, письмо — только подготовка к нему.

8. Кто такой Oswin Sedekiel Mali? В метаданных файла письма он указан автором. Входит ли он в **Surat Kuasa Khusus** от 23.09.2026 и вправе ли действовать по делу?

ЧАСТЬ 2. ПОЗИЦИЯ — ПЯТЬ СТРОК, КОТОРЫЕ НЕ МЕНЯЮТСЯ НИГДЕ

Это должно звучать одинаково в письме, в заявлении и на любом опросе.

1. Акционерное соглашение от **02.06.2025** заключено между **двумя физическими лицами**. Юридических лиц в нём нет.

2. По **п. 4.1** средства перечислялись **Михаилу как физическому лицу**. По **п. 4.2** это **Participating Preferred Equity** — заём с участием в доле под 2% годовых. По **п. 4.3** тело инвестиции возвращается **исключительно за счёт 50% свободного кэш-потока Компании**: фиксированной даты, личного поручительства и обязанности вернуть по первому требованию нет. **Срок возврата не наступил**.

3. ● В соглашении нет пункта об учреждении компании. Есть только оговорка внутри **п. 2.1** — пять слов «**при открытии компаний по мере необходимости**» в середине предложения о цели соглашения. Это **обстоятельство, а не обязательство**: ни срока, ни ответственного, ни организационной формы, ни уставного капитала, ни наименования, ни последствий неоткрытия. **Компания не создавалась**. При этом слово «Компания» с большой буквы используется в **пп. 3.1, 3.2, 4.3, 9.2** — там, где делятся акции и определяется подсудность, — а **раздела определений в соглашении нет вообще**. Компания нигде не идентифицирована.

4. PT IMPRESS YOURSELF CORP — **отдельное юридическое лицо** Михаила, учреждённое **до** соглашения и ведущее по своему **NIB несколько направлений** деятельности. Прокофьев в нём **ни участник, ни кредитор**. Соглашение **РТ не упоминает и не связывает**.

5. Предмет соглашения по п. 2.1 — **исключительно чистка мотошлемов**. Обязанность Михаила по п. 6.1 — прозрачный учёт и онлайн-доступ, **и она исполнялась**: доступ у Инвестора был. Обязанности расходовать средства по согласованным с Инвестором статьям **нет ни в одном пункте**.

ЧАСТЬ 3. ПРАВКИ В ПИСЬМЕ — ОДИННАДЦАТЬ ПУНКТОВ

Нумерация совпадает с индонезийской версией в части 5.

Обязательные — без них не отправлять

1. Пункт 1 — убрать «selaku Direktorat Perusahaan, mengelola dan menjalankan».

Создаёт признак **ст. 488 КУНП** — присвоение имущества, которым лицо владело **в силу должности**, наказывается строже простого присвоения по ст. 486.

Написать вместо: организовывал и руководил, работу выполняла команда; основание управления — **п. 5.1 соглашения**, то есть **право, данное документом**, а не вверение чужого имущества.

2. Пункт 25 — убрать слово **pinjaman** и слова «в PT. Impress Yourself Corp».

«Возврат заёмных средств в РТ» — это одновременно признание долга и признание, что деньги были в компании. **Написать вместо**: средства получены Михаилом **как физическим лицом** по п. 4.1, на условиях п. 4.2, с возвратом по **п. 4.3** — за счёт 50% свободного кэш-потока.

3. Пункт 25 — убрать «искать совместное решение по вопросу возврата средств».

Оставить одно требование: **отозвать заявление**. **Добавить**: КЛИЕНТ готов к проверке финансовых документов в любое время, но **не даёт согласия** на примирение или урегулирование по существу поданного против него уголовного заявления.

4. Пункт 6 — убрать ссылку на книги PT IMPRESS.

Это приглашение к финансовой экспертизе. **Написать вместо**: у Инвестора **был онлайн-доступ к учёту** в силу **п. 6.1** соглашения, поэтому информация о движении средств была ему доступна; ничего не скрывалось. Довод сохраняется, приглашение к экспертизе исчезает.

5. Пункты 3, 4 и 12 — свести в один и убрать конструкцию «средства были целевыми, только на чистку шлемов».

Такого ограничения в соглашении нет, а сама конструкция создаёт рамку, под которую потом подведут **любой** платёж из восьмисот. **Написать вместо**: **предмет соглашения по п. 2.1 ограничен исключительно чисткой мотошлемов** — этим ограничены **притязания Инвестора**; ни один пункт не обязывает Партнёра

расходовать средства по согласованным с Инвестором статьям и не предусматривает отдельного или целевого счёта.

Нужные — сглаживают то, за что могут зацепить

6. Пункт 14 — убрать подпункт с: «на что, по мнению Прокофьева, средства должны были пойти». Этот вопрос признаёт за ним **право определять статьи расходов**, которого у него нет. Подпункты а, b, d, e (какие транзакции, даты и суммы, основание, доказательства) оставить.

7. Ввести соглашение отдельным пунктом: Акционерное соглашение от **02.06.2025**, между **двумя физическими лицами**, с местом подписания. Сейчас в п. 4 «Perjanjian tersebut» появляется без введения, а даты 02.06.2025 в письме нет нигде.

8. Добавить пункты, которых нет — все из части 2 этого документа: **п. 4.3** (срок возврата не наступил), **пп. 3.1/3.2** (65/35 — требование 100% долей не предусмотрено ни одним пунктом), **п. 2.1** (совместная компания не создавалась), **п. 5.1, Допсоглашение № 1 от 06.06.2026**, и что **PT IMPRESS — отдельное юридическое лицо**, в котором Прокофьев ни участник, ни кредитор.

9. Заменить TERLAPOR I / TERLAPOR II / PARA TERLAPOR на SDR. или PINK YANG DITUJU — встречное заявление ещё не подано, в этом качестве их пока нет. Исправить п. 2 (в английской колонке стоит индонезийский текст), присвоить исходящий номер, «Propinsi» → «Provinsi», указать, что 7 календарных дней даются на **письменный ответ с даты получения**.

Добавочная — усиливает без риска

10. Добавить пункт о незавершённости самого соглашения.

П. 12.1: «Применимое право: [указать страну]» — поле не заполнено.

П. 9.2: споры разрешаются «в суде по месту регистрации Компании» — а Компания не существует, значит подсудность **неопределима**.

Написать: соглашение **не определяет ни применимого права, ни подсудности**; при этом заявитель требует уголовно-правовой оценки отношений, договорная природа которых сторонами даже не доурегулирована. Это усиливает довод, что спор **гражданско-правовой и неурегулированный**, а не уголовный.

11. Добавить: соглашение составлено Прокофьевым, Михаил правок не вносил. Учётные таблицы — **тоже его формы**. Отсюда:

- все неясности документа — **неясности составителя:** «Компания» нигде не определена, п. 12.1 не заполнен, п. 9.2 отсылает к несуществующей компании, п. 2.1 размыт;
- форму учёта, по которой к Михаилу сейчас предъявляют претензии, **задал сам заявитель: ссылку на таблицу прислал он**, он же лишил Михаила доступа и добавил вместо него других лиц, включая Дмитрия Быкова —

это следователь демонстрировал на опросе 25.09. Сам себя из собственного файла не исключают: права администратора у другой стороны.

 **Правовое основание — вопрос адвокату, а не наш вывод:** применим ли **KUNPerdata Pasal 1349** (в случае сомнения договор толкуется против того, кто выговорил условие) и **Pasal 1342–1351** об общем толковании. Просить письменную оценку до внесения в письмо.

 **И справка по подписям — прежняя оговорка снята.** Проверено 29.09: в документе стоят **обе подписи**, рукописные, векторные (523 кривые Безье); инкрементальных обновлений в файле нет, значит подписи присутствовали **в момент создания** 02.06.2025 и документ после не менялся. Линия «договор не подписан» закрыта — и это хорошо, она вела в ничтожность, разрушающую пп. 4.3, 3.1/3.2, 5.1, 5.3/5.4, 9.2, 8.1 (файл 39). **Действительность соглашения подтверждена, а защита стоит именно на ней.**

ЧАСТЬ 4. РАССЫЛКА — ЧТО УБРАТЬ, ЧТО ИСПРАВИТЬ, ЧТО ДОБАВИТЬ

Убрать сейчас — два адресата

№ в письме	Адресат	Почему убрать
9	Kanwil Imigrasi Bali	Письмо сообщает, что иностранец внёс 220 млн в индонезийский РТ и предлагает проверить это по книгам компании. Пока вопрос по РМА и NIB не закрыт, это обращение против самого Михаила
10	BKPM Bali	То же основание. Оба органа могут открыть своё производство по его компании, независимо от уголовного дела

Это не отказ от линии эскалации. В эти два органа обращаться **позже и отдельно** — по своему поводу: пребывание и деятельность Прокофьева и Быкова в Индонезии. Не смешивать со сомаси. План — файл 11.

Исправить — один адресат

№	Сейчас	Должно быть
2	Бупати Бадунга	Bupati Gianyar — дело в Гианьяре: Polres Gianyar, точки в Убуде, адреса обеих сторон в Гианьяре. Бадунг — вероятно шаблон фирмы, у которой там офис

Оставить — семь адресатов

Губернатор Бали, Bupati Gianyar (после правки), Комиссия III ДПР РИ, ДПРД провинции Бали, ДПРД Гианьяра, **Polda Bali, Polres Gianyar, Kejaksaan Tinggi Bali.**

● Добавить — три, и они лучше убранных

Орган	Зачем
Kompogas (Комиссия по надзору за полицией)	Профильный орган по жалобам на работу полиции. Ровно то, для чего адвокат хотел «вышестоящую инстанцию»
Ombudsman RI , представительство на Бали	Надзор за качеством публичных услуг, включая приём и рассмотрение обращений
Divisi Propam Polda Bali	Внутренний надзор по служебным нарушениям
Посольство РФ в Индонезии	Обе стороны — граждане РФ. В старом проекте заявления (файл 13) этот адресат был; в сомаси его нет. Рассмотреть

Эти три дают ту же публичность и **не несут риска для Михаила**: они смотрят на действия полиции, а не на его компанию.

⚠ По каждому адресату — **расписка о вручении (tanda terima)**. Приложить к письму отдельный лист: графы «орган / дата / ФИО принявшего / подпись / штамп». Без расписок рассылка не работает.

ЧАСТЬ 5. CATATAN UNTUK KUASA HUKUM — 11 POIN

Nomor poin sama dengan versi bahasa Rusia pada Bagian 3.

Atas draf Surat Somasi tanggal 29 September 2026, sebelum dikirimkan.

● Wajib

- Poin 1 — hapus frasa «selaku Direktur Perusahaan, mengelola dan menjalankan».** Frasa ini membentuk unsur **penggelapan dalam jabatan (Pasal 488 UU No. 1 Tahun 2023)**. Mohon diganti: **KLIEN mengorganisasi dan memimpin** kegiatan usaha, pekerjaan dilaksanakan oleh tim; dasar kewenangan pengelolaan adalah **Pasal 5.1 Perjanjian**, yaitu **hak yang diberikan oleh Perjanjian**, bukan penitipan barang milik orang lain.
- Poin 25 — hapus kata pinjaman dan frasa «di PT. Impress Yourself Corp».** Rumusan «pengembalian dana pinjaman di PT» sekaligus merupakan pengakuan utang dan pengakuan bahwa dana berada di dalam PT. Mohon diganti: dana diterima **KLIEN sebagai orang pribadi** berdasarkan **Pasal 4.1**, dengan skema **Participating Preferred Equity (Pasal 4.2)**, dan pengembalian semata-mata dari 50% arus kas bebas (Pasal 4.3).
- Poin 25 — hapus «mencari Solusi Bersama atas permasalahan pengembalian dana».** Sisakan satu tuntutan: **pencabutan laporan polisi**. Mohon ditambahkan: **KLIEN bersedia** melakukan pemeriksaan dokumen keuangan kapan saja, namun **tidak memberikan persetujuan** atas perdamaian maupun penyelesaian atas pokok laporan pidana yang diajukan terhadapnya.

4. Poin 6 — hapus rujukan kepada pembukuan PT IMPRESS YOURSELF CORP.

Rumusan ini merupakan **undangan untuk dilakukan audit/pemeriksaan keuangan perusahaan**: jumlah transaksi mencapai sekitar 800, sebagian dokumen telah hilang, dan tabel pembukuan selama empat bulan berada di luar akses KLIEN. Mohon diganti: Investor **memiliki akses daring terhadap pembukuan** berdasarkan **Pasal 6.1 Perjanjian**, sehingga informasi mengenai arus dana tersedia baginya dan tidak ada yang disembunyikan.

5. Poin 3, 4 dan 12 — gabungkan menjadi satu dan hapus konstruksi «dana khusus hanya untuk usaha pencucian helm». Pembatasan peruntukan demikian **tidak ada** dalam Perjanjian, dan konstruksi tersebut menciptakan kerangka yang di kemudian hari dapat dikenakan pada **setiap** transaksi. Mohon diganti: **objek Perjanjian menurut Pasal 2.1 terbatas secara khusus pada pencucian/pembersihan helm sepeda motor** — dengan demikian **tuntutan Investor pun terbatas pada objek itu**; tidak ada satu pasal pun yang mewajibkan Mitra membelanjakan dana sesuai pos-pos yang disetujui Investor, dan tidak ada ketentuan mengenai rekening khusus maupun rekening penampungan.



Diperlukan

6. Poin 14 — hapus huruf c («tujuan penggunaan dana yang menurut Sdr. Alexey Prokofyev seharusnya dilakukan»). Pertanyaan tersebut mengakui adanya **hak Investor untuk menentukan pos pengeluaran**, yang tidak dimilikinya. Huruf a, b, d dan e tetap dipertahankan.

7. Perkenalkan Perjanjian dalam poin tersendiri: Perjanjian Pemegang Saham tanggal 2 Juni 2025, dibuat **antara dua orang pribadi**, beserta tempat penandatanganan. Saat ini istilah «Perjanjian tersebut» pada Poin 4 muncul tanpa didahului penyebutan, dan tanggal 2 Juni 2025 tidak tercantum di mana pun.

8. Tambahkan pasal-pasal yang belum disebut: Pasal 4.3 (pengembalian semata-mata dari 50% arus kas bebas → **jatuh tempo belum tiba**); **Pasal 3.1/3.2** (65%/35% → tuntutan penyerahan **100% saham** tidak diatur dalam pasal mana pun); **Pasal 2.1** (perusahaan bersama **tidak pernah didirikan**); **Pasal 5.1; Addendum No. 1 tanggal 6 Juni 2026**; serta bahwa **PT IMPRESS YOURSELF CORP merupakan badan hukum yang terpisah**, dan Sdr. Alexey Prokofyev **bukan pemegang saham maupun kreditur** PT tersebut.

9. Hal-hal formal: ganti **TERLAPOR I / TERLAPOR II / PARA TERLAPOR** menjadi **SDR.** atau **PIHAK YANG DITUJU** — laporan KLIEN belum diajukan; perbaiki **Poin 2** (kolom bahasa Inggris memuat teks bahasa Indonesia); berikan **nomor surat**; ejaan «Propinsi» → «**Provinsi**»; tegaskan bahwa **7 hari kalender sejak diterimanya surat** adalah tenggat untuk **jawaban tertulis**, dan tidak adanya jawaban dianggap penolakan; lampirkan **lembar tanda terima** untuk setiap penerima Tembusan.

Tambahan

10. Tambahkan poin mengenai belum lengkapnya Perjanjian itu sendiri.

Pasal 12.1: «Hukum yang berlaku: [sebutkan negara]» — kolom tersebut tidak diisi. **Pasal 9.2:** sengketa diselesaikan «di pengadilan di tempat kedudukan Perusahaan» — sedangkan Perusahaan tersebut tidak pernah ada, sehingga **kompetensi pengadilan tidak dapat ditentukan.**

Mohon dirumuskan: Perjanjian **tidak menentukan hukum yang berlaku maupun forum penyelesaian sengketa**, sementara Pelapor menuntut penilaian pidana atas hubungan yang sifat keperdataannya bahkan belum selesai diatur oleh para pihak. Hal ini memperkuat dalil bahwa sengketa ini **bersifat keperdataan dan belum diatur sepenuhnya**, bukan pidana.

11. Tambahkan: Perjanjian disusun sepenuhnya oleh Sdr. Alexey Prokofyev, dan KLIEN tidak melakukan perubahan apa pun terhadapnya. Tabel pembukuan pun dibuat menurut format yang disediakan olehnya. Dengan demikian:

- segala ketidakjelasan dalam Perjanjian merupakan **ketidakjelasan pihak penyusun**: istilah «Perusahaan» dipakai pada Pasal 3.1, 3.2, 4.3 dan 9.2 namun **tidak pernah didefinisikan** (tidak ada bab definisi); **Pasal 12.1 tidak diisi**; **Pasal 9.2** menunjuk pengadilan di tempat kedudukan perusahaan yang tidak pernah ada; **Pasal 2.1** dirumuskan secara kabur;
- format pembukuan yang kini dijadikan dasar keberatan terhadap KLIEN **ditentukan sendiri oleh Pelapor: tautan tabel dikirimkan olehnya**, ia pula yang **mencabut akses KLIEN dan menambahkan pihak lain, termasuk SDR. Dmitry Bykov** — hal ini ditunjukkan sendiri oleh penyidik pada pemeriksaan tanggal 25 September 2026. Seseorang tidak mengeluarkan dirinya sendiri dari berkasnya sendiri: hak administrator berada pada pihak lawan. Mohon diajukan permohonan agar **riwayat perubahan, daftar pengguna, serta tanggal pencabutan dan pemulihan akses KLIEN** dilampirkan ke dalam berkas perkara.

 **Mohon pendapat hukum tertulis lebih dahulu:** apakah **Pasal 1349**

KUHPerdata (dalam hal keraguan, perjanjian ditafsirkan atas kerugian pihak yang meminta diperjanjikan sesuatu) dan **Pasal 1342–1351** dapat diterapkan di sini.

 **Catatan mengenai tanda tangan.** Pemeriksaan ulang 29 September 2026 menunjukkan bahwa **kedua tanda tangan tercantum** dalam Perjanjian, berupa goresan tangan (vektor, 523 kurva Bézier); berkas tidak memiliki pembaruan inkremental, sehingga tanda tangan **sudah ada pada saat berkas dibuat** (2 Juni 2025) dan dokumen tidak pernah diubah setelahnya. Dalil «Perjanjian tidak ditandatangani» dengan demikian tertutup — dan itu menguntungkan, sebab dalil tersebut akan meruntuhkan Pasal 4.3, 3.1/3.2, 5.1, 5.3/5.4, 9.2 dan 8.1. **Keabsahan Perjanjian justru merupakan dasar pembelaan KLIEN.**

Тембusan

Мohon dihapus: angka 9 (**Kanwil Imigrasi Provinsi Bali**) dan angka 10 (**BKPM Provinsi Bali**). Surat ini menyatakan bahwa seorang WNA menempatkan dana sebesar Rp220.000.000,- ke dalam sebuah PT Indonesia; kedua instansi tersebut dapat membuka pemeriksaan tersendiri terhadap perusahaan KLIEN. Kedua instansi akan dihubungi **kemudian dan secara terpisah**, mengenai keberadaan dan kegiatan SDR. Alexey Prokofyev dan SDR. Dmitry Bykov.

Мohon diperbaiki: angka 2 menjadi **Yth. Bupati Gianyar** — perkara berada di Kabupaten Gianyar.

Мohon ditambahkan: **Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Ombudsman Republik Indonesia** perwakilan Bali, **Divisi Propam Polda Bali**, dan mohon dipertimbangkan **Kedutaan Besar Federasi Rusia di Republik Indonesia** — kedua pihak adalah warga negara Rusia.

ЧАСТЬ 6. ФОРМУЛИРОВКИ, КОТОРЫХ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИГДЕ

Ни в письме, ни в заявлении, ни на опросе.

 Не говорить	 Говорить
«тестировали гипотезу», «деятельности не было»	«Направление работало : точки, клиенты, персонал». Около 500 клиентов и 12+ площадок — это не тест. «Тестировали гипотезу» противоречит фактам и рискует быть прочитано как informasi yang sesat
«договор — просто какая-то бумажка »	«Договор действует, и мы опираемся на его пункты». Обещенив документ, теряем пп. 4.3, 3.1/3.2, 5.1, 5.3/5.4, 9.2 — всю защиту
«я ничего не делал, всё делала команда»	« Организовывал и руководил , работу выполняла команда» — по п. 5.1
«я должен был вернуть и предложил рассрочку»	«Предлагал урегулировать добровольно , хотя по п. 4.3 обязанности возврата не возникло»
«как директор компании я управлял этими средствами»	«Средства получены мной как физическим лицом по п. 4.1 »

 **Про код КВЛГ отдельно.** Формулировка «код нужен был, чтобы **тестировать гипотезу**» — из того же ряда. Правильно: **«без этого кода деятельность по чистке шлемов нельзя вести и нельзя легально выставлять счёт»**. Это превращает платёж из расхода «на свою компанию» в **прямое исполнение предмета п. 2.1.**

ЧАСТЬ 7. ЧТО НЕ СРОЧНО — ЧТОБЫ НЕ ОТВЛЕКАЛО

Михаил прав: сейчас этого никто не требует, и делать это в моменте не нужно.

Остаётся как страховка на случай, если вопросы будут заданы.

Что	Статус
Выгрузка таблицы с компьютера	Не нужна. Следователь сам показывал Михаилу историю на опросе 25.09, и в ней фигурируют Дмитрий Быков и другие лица. Значит история уже у следствия . Задача меняется с «добыть» на «закрепить»: ходатайство о приобщении истории изменений, журнала доступа и дат отключения/восстановления доступа Михаила. Компьютер не требуется
Восстановление назначения 800 платежей	Не делать. Невозможно и не требуется. Линия защиты — не бухгалтерия, а договор: обязанности расходовать по согласованным статьям нет ни в одном пункте . Отсюда и правка 4: убрать из письма приглашение к экспертизе
Переписка про 10 млн на визу	Не срочно. Найдётся — пригодится; не найдётся — позиция не меняется
Код KBLI , OSS , NIB	Документы есть , проверять не нужно. Использовать формулировку из части 6
Поиск слова ClinSol в переписке	Не срочно. Предмет ограничен п. 2.1 , и документ сильнее переписки